

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

1. Introdução

Vamos dar continuidade ao estudo sobre os atos administrativos, abordando os seus **elementos ou requisitos**. Esses elementos podem ser chamados também de requisitos ou elementos de **validade do ato administrativo**.

São cinco elementos essenciais que garantem a existência do ato.



Fique ligado!

Caso um desses elementos esteja ausente, **o ato não é apenas ilegal**, mas **inexistente**.

Existe um mnemônico amplamente conhecido para lembrar desses cinco elementos: **COFIFOMOB**. Ele corresponde a **Competência, Finalidade, Forma, Motivo e Objeto**. Esses são os requisitos fundamentais do ato administrativo, e cada um deles será analisado individualmente.

CO	FI	FO	MO	OB
Competência	Finalidade	Forma	Motivo	Objeto

1.1. Competência

O primeiro elemento é a **competência**. Na prova, esse termo pode ser encontrado como **sujeito competente**, mas ambos significam a mesma coisa. A competência refere-se à **atribuição legal para a prática do ato administrativo**.

Todo agente público, seja ele servidor ou empregado público, está vinculado a um cargo ou emprego público. No caso do servidor público, esse cargo é criado por lei e possui atribuições específicas determinadas pela legislação.

Assim, **quando um ato administrativo é praticado, ele deve ser realizado por um agente que possua, dentro de suas atribuições legais, a competência para executá-lo**.

Se um servidor público pratica um **ato que não está dentro de suas atribuições legais**, esse ato é considerado **ilegal e possui um vício no elemento competência**.

Na hora da prova, as questões sobre os requisitos do ato administrativo podem ser apresentadas de duas formas. A primeira exige que o candidato reconheça o conceito de cada requisito, identificando-o a partir de uma descrição dada no enunciado.

A segunda forma apresenta um caso concreto em que há uma ilegalidade e pede ao candidato que identifique qual elemento do ato administrativo está viciado. Nesse tipo de questão, é fundamental analisar atentamente o enunciado para determinar se o problema está na competência, na finalidade, na forma, no motivo ou no objeto.

Portanto, quando um ato é praticado fora das atribuições legais do agente, ele apresenta um vício no elemento competência, o que compromete sua validade.

1.1.1. Características da Competência

Vamos entrar em alguns detalhes sobre a competência no ato administrativo, especialmente suas **características e os vícios** que podem afetá-la. A competência possui três características fundamentais: é **irrenunciável, imprescritível e improrrogável**.

A **irrenunciabilidade da competência significa que o agente público não pode simplesmente abdicar de sua função legal**. Isso se deve ao **princípio da indisponibilidade do interesse público**, que impede que um agente decida por conta própria deixar de exercer sua competência.

Por exemplo, um delegado de polícia não pode se recusar a instaurar um inquérito policial apenas porque considera o caso "chato" ou desinteressante. A competência que lhe foi atribuída por lei deve ser exercida sempre que necessário, independentemente de sua vontade pessoal.

A competência também é **imprescritível, o que significa que ela não se perde pelo simples fato de não ter sido exercida por um longo período**.

Um delegado que trabalha em uma cidade pequena e nunca precisou lavrar um inquérito policial por furto não perde sua competência para atuar quando, depois de muitos anos, surge um caso desse tipo. Mesmo que ele passe décadas sem exercer uma determinada função, sua competência continua intacta e deve ser aplicada assim que for demandado.

Por fim, a competência é **improrrogável, o que quer dizer que um agente público não pode adquirir uma competência simplesmente porque foi demandado para exercer determinado ato**.

Essa característica difere do que ocorre no processo judicial, onde, em alguns casos, um juiz territorialmente incompetente pode ter sua competência prorrogada se nenhuma das partes contestar. No direito administrativo, isso não acontece.

Se um delegado de uma delegacia especializada em roubos e furtos de veículos receber um caso de homicídio, ele não pode investigar esse crime, mesmo que ninguém reclame. Como ele não tem competência legal para atuar nesse tipo de caso, qualquer ato que pratique será ilegal por vício na competência.

Dessa forma, a competência no direito administrativo é rígida e não pode ser transferida, renunciada ou adquirida apenas pelo exercício de um ato. Qualquer ato administrativo praticado por uma autoridade incompetente será considerado ilegal por vício nesse elemento.



Importante!

Características da Competência:

- **IRRENUNCIÁVEL**
- **IMPRESCRITÍVEL**
- **IMPRORROGÁVEL**

1.1.2. Delegação e Avocação de Competência

A competência, apesar de ser irrenunciável, **pode ser relativizada em determinados casos por meio da delegação e da avocação**. Esses mecanismos permitem que a administração pública adapte o exercício da competência conforme a necessidade, sempre dentro dos limites estabelecidos pela legislação.

A **delegação de competência ocorre quando uma autoridade transfere temporariamente parte de sua competência para outro agente público**.

Esse agente pode estar em um nível hierárquico inferior ou até mesmo no mesmo nível da estrutura administrativa. A delegação precisa ser formalizada e publicada no Diário Oficial, garantindo transparência e legalidade. No entanto, essa transferência é **parcial e temporária**, ou seja, **o delegante continua sendo o titular da competência e pode retomá-la a qualquer momento**.

A **avocação**, por outro lado, é o processo inverso. Nesse caso, uma **autoridade superior puxa para si parte da competência que originalmente pertence a um agente subordinado na hierarquia administrativa**.

Diferentemente da delegação, a avocação **só pode ocorrer dentro de uma relação hierárquica**, ou seja, apenas um superior pode avocar competência de um inferior, nunca o contrário.

Enquanto a delegação pode ocorrer mesmo sem vínculo hierárquico, a avocação exige essa relação de superioridade e subordinação.

Ambas as possibilidades estão previstas na Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito federal. Essa lei também estabelece casos em que a delegação e a avocação não são permitidas, os chamados atos indelegáveis. Esses detalhes serão aprofundados no estudo específico da Lei do Processo Administrativo Federal.

Portanto, a delegação e a avocação são instrumentos que permitem flexibilizar o exercício da competência dentro da administração pública, sempre respeitando os limites impostos pela legislação e garantindo que o interesse público continue sendo atendido de maneira eficiente.



Casos de relativização da irrenunciabilidade de competência:

- **DELEGAÇÃO** → Uma **competência legal** é **passada para um terceiro de maneira temporária**.
- **AVOCAÇÃO** → **Autoridade** pega parte da competência legal de um **inferior hierárquico** para ela.
 - precisa do **vínculo de hierarquia**.

1.1.3. Vícios de Competência

Os **vícios de competência** são situações em que **um ato administrativo é praticado por alguém que não tem competência legal para isso**. Os três principais vícios de competência são: **usurpação de função, excesso de poder e função de fato**.

A **usurpação de função** ocorre quando uma pessoa que não é agente público pratica atos como se fosse, sem nunca ter sido investida no cargo público.

Esse é um caso grave, pois a pessoa age ilegalmente, fingindo ter uma autoridade que não possui. Um exemplo real disso foi o caso de um indivíduo que se passava por policial civil no Brasil.

Ele usava uniforme, andava em viaturas, participava de operações e até realizava apreensões, enganando não apenas a população, mas também sua própria família.

No entanto, ele nunca prestou concurso público, nunca tomou posse e nunca teve qualquer vínculo legítimo com a administração pública. Os atos praticados por ele não são apenas ilegais, mas sim inexistentes, pois nunca foram emitidos pelo Estado. Como não há qualquer legitimidade nesses atos, eles sequer precisam ser anulados, pois, juridicamente, **nunca existiram**.

O **excesso de poder** ocorre quando um agente público, investido legalmente em um cargo, **pratica atos que ultrapassam os limites de sua competência**.

Ele possui autoridade dentro de um escopo determinado, mas age além desses limites, praticando atos para os quais não tem permissão legal. Um exemplo disso seria um agente de trânsito municipal aplicando multas em rodovias federais.

A competência para fiscalizar e autuar infrações nessas vias pertence à Polícia Rodoviária Federal (PRF). Assim, mesmo que o agente de trânsito municipal tenha autoridade para multar infrações dentro de sua jurisdição, ele não pode estender sua competência a rodovias federais.

Nesse caso, diferente da usurpação de função, o ato realmente existe, pois foi praticado por um agente público investido no cargo. No entanto, trata-se de um **ato ilegal**, pois foi realizado além dos limites da competência do agente, configurando excesso de poder.

A **função de fato** ocorre quando um **agente público exerce sua função regularmente, mas sua investidura no cargo possui um vício**.

Isso significa que ele **ocupou o cargo de forma ilegal**, ainda que tenha desempenhado suas funções normalmente. Como resultado, os atos administrativos praticados por esse agente são, em regra, ilegais. No entanto, **para proteger terceiros de boa-fé, esses atos podem ser considerados válidos**.

Um exemplo clássico envolve um candidato aprovado em um concurso público que, posteriormente, tem sua nomeação anulada por fraude no certame. Suponha que um indivíduo tenha fraudado a prova para ingressar no cargo de auditor fiscal da Receita Federal e, uma vez nomeado, tenha praticado diversos atos administrativos, como a emissão de certidões.

Quando a administração descobre a fraude, ele é exonerado, e seus atos passam a ser analisados. **A princípio, todos os atos praticados por ele seriam inválidos, pois ele jamais deveria ter sido investido no cargo**. No entanto, há uma **exceção para proteger terceiros de boa-fé**.

Se um cidadão comum, sem qualquer envolvimento na fraude, solicitou e obteve uma certidão assinada por esse auditor, essa certidão continuará válida. Isso ocorre porque o cidadão confiou na aparência de legalidade do agente público, que estava no cargo, usava crachá e exercia suas funções normalmente.

Como não havia como o cidadão saber que o auditor ingressou no cargo de forma ilegal, os atos praticados perante ele permanecem válidos.

Por outro lado, se esse auditor fraudulento utilizou seu cargo para beneficiar pessoas que participaram da fraude, a situação muda. Se, por exemplo, ele concedeu isenções fiscais para empresas que participaram da quadrilha responsável por ajudá-lo a fraudar o concurso, **esses atos devem ser anulados**.

Isso ocorre porque os beneficiários estavam de má-fé, ou seja, tinham conhecimento da ilegalidade e foram diretamente favorecidos por ela. Nesses casos, os atos são considerados inválidos e devem ser anulados.



Fique ligado!

Portanto, na **função de fato**, há uma diferenciação importante: os **atos administrativos praticados por um agente investido ilegalmente no cargo podem ser mantidos se forem dirigidos a terceiros de boa-fé**, mas **serão anulados caso beneficiem pessoas que tinham conhecimento da ilegalidade e participaram da fraude**.

Isso garante segurança jurídica para cidadãos que confiaram na legalidade aparente da administração pública, ao mesmo tempo em que evita que ilícitos sejam legitimados.

Dentro da função de fato, há uma **subclassificação** que divide os agentes de fato em duas categorias: **agente putativo e agente necessário**. Ambos exercem funções públicas sem uma investidura legal, mas em contextos diferentes.

O **agente putativo é a regra geral dentro da função de fato**. Trata-se de uma **pessoa que foi investida em um cargo público, mas essa investidura ocorreu de maneira irregular**, ou seja, com alguma ilegalidade no processo.

Esse é o caso, por exemplo, de alguém que fraudou um concurso público para ingressar no serviço público e exerceu suas funções normalmente até que a fraude fosse descoberta. Apesar de a pessoa ter atuado como agente público, sua investidura era irregular, o que caracteriza a figura do agente putativo.

Já o **agente necessário é uma figura excepcional**, que aparece apenas em **situações emergenciais e de relevante interesse público**. Esse agente não tem qualquer investidura em cargo público, mas, em um contexto de urgência, acaba assumindo **temporariamente uma função pública para colaborar com o Estado**.

Um exemplo clássico são tragédias naturais, como deslizamentos, enchentes ou desabamentos. Nessas situações, além do Corpo de Bombeiros e das equipes oficiais de resgate, moradores da região frequentemente auxiliam no salvamento de vítimas, removem escombros e prestam socorro imediato.

Esses cidadãos, ao agirem nessas circunstâncias, são considerados agentes necessários, pois desempenham funções públicas de maneira temporária e excepcional para atender ao interesse público.

É fundamental não confundir o agente necessário com o usurpador de função pública. O usurpador de função é alguém que deliberadamente finge ser agente público, assumindo funções que não lhe pertencem e tentando enganar terceiros.

Ele age com o intuito de se passar por servidor público, sem nunca ter sido investido no cargo. Já o agente necessário não tem essa intenção; ele apenas auxilia a administração pública em momentos críticos, sem qualquer pretensão de se fazer passar por um servidor público.

Portanto, enquanto o agente putativo tem uma investidura irregular, mas formalmente assumiu um cargo público, e o agente necessário atua de maneira temporária e excepcional em situações emergenciais, o usurpador de função é um fraudador que pratica atos administrativos de maneira totalmente ilegal, tentando se passar por autoridade pública sem qualquer legitimidade.



Importante!

Vícios de competência:

USURPAÇÃO DE FUNÇÃO → Atos inexistentes

EXCESSO DE PODER → Atos inválidos

FUNÇÃO DE FATO → Atos válidos (agente putativo: Investidura irregular no cargo público);

1.2. Finalidade

A **finalidade**, dentro do ato administrativo, representa o **objetivo que o agente público busca ao praticar esse ato**. É **aquilo que se pretende alcançar como efeito da ação administrativa**.

Segundo a doutrina, a finalidade é considerada um **efeito jurídico mediato do ato administrativo**, ou seja, trata-se de um efeito que não ocorre imediatamente, no momento da prática do ato, mas sim como uma **consequência posterior**. A administração pública **realiza um ato, e a sua finalidade se concretiza com o tempo, depois da prática do ato em si**.

Existem dois tipos de finalidade no ato administrativo. A primeira é a **finalidade geral, que está presente em todos os atos administrativos e tem como objetivo maior o atendimento ao interesse público**. Independentemente do tipo de ato praticado, sua finalidade geral será sempre essa.

Já a segunda é a finalidade específica, que **varia de acordo com cada ato administrativo**. Cada ato possui uma **finalidade específica determinada pela sua própria natureza**.

Por exemplo, a nomeação de um servidor público tem como finalidade específica melhorar o serviço público, uma vez que busca suprir a necessidade de mais servidores para atender melhor à população.

A demissão de um servidor, por outro lado, tem como finalidade punir um agente público que cometeu uma infração funcional. Se um servidor pratica uma falta grave, ele pode ser submetido a um processo administrativo disciplinar, cuja penalidade máxima pode ser a demissão, e essa punição é a finalidade específica desse ato.

Outros exemplos podem ser citados: uma multa de trânsito tem como finalidade punir o infrator, enquanto a remoção de um servidor público de uma cidade para outra tem como objetivo organizar melhor o serviço público.

Se um ato administrativo for praticado com uma finalidade diferente da prevista em lei, ele será considerado ilegal. Um exemplo clássico dessa ilegalidade ocorre quando um chefe transfere um servidor de um município para outro não com a intenção de organizar o serviço, mas por razões pessoais, como vingança ou desavença.

Nesses casos, o ato administrativo apresenta um desvio de finalidade, tornando-se inválido por não atender ao propósito estabelecido em lei.

1.3. Forma

A **forma** do ato administrativo corresponde à sua **externalização**, ou seja, ao **modo como ele se apresenta a terceiros**. No Brasil, a **regra geral é que o ato administrativo seja escrito e redigido em língua portuguesa, garantindo sua clareza e oficialidade**. No entanto, essa regra possui exceções, já que alguns atos administrativos podem ser praticados de maneira não escrita.

Um exemplo claro disso ocorre no trânsito. O agente de trânsito pratica diversos atos administrativos que não são escritos, como gestos para indicar que os veículos devem parar ou seguir.

O uso do apito também se enquadra nessa categoria, pois cada sinal sonoro emitido representa um comando diferente, que deve ser compreendido pelos condutores. Além disso, o próprio semáforo é um ato administrativo, pois suas cores transmitem ordens do Estado aos cidadãos: o vermelho ordena parar, o amarelo alerta para reduzir a velocidade e o verde permite seguir.

Apesar dessas exceções, a forma escrita continua sendo a regra. A nomeação de um servidor público, por exemplo, deve ser feita por meio de um ato escrito e redigido em vernáculo.

Além da simples forma do ato, também existem formalidades essenciais para que ele tenha eficácia. No caso da nomeação, além de ser um ato escrito, é necessário que ele seja publicado no Diário Oficial. Se a nomeação for feita por escrito, mas não for devidamente publicada, o ato terá um vício no elemento forma, pois não cumpriu a formalidade exigida por lei.

Outro exemplo relevante é o regulamento administrativo, que pode ser de natureza autônoma ou executiva. Para que um regulamento tenha eficácia, ele deve ser publicado por meio de um decreto.

Sem esse decreto, o regulamento não pode ser aplicado, pois o decreto funciona como a "roupa" do regulamento, conferindo-lhe validade e permitindo sua execução. Dessa forma, a publicação do decreto é uma formalidade indispensável dentro do elemento forma do ato administrativo.

1.4. Motivo

O **motivo** do ato administrativo corresponde à sua **causa**, podendo também ser encontrado em provas com a denominação de **"fundamento" ou "causa"**.

Ele representa o **fundamento fático e jurídico que justifica a prática do ato**. Para que qualquer ato administrativo possa existir, ele **deve obrigatoriamente possuir um motivo**. Não há como um ato ser praticado sem que haja uma razão para sua realização.

O motivo pode ser dividido em dois aspectos: o **fundamento de fato e o fundamento de direito**. O **fundamento de fato corresponde ao acontecimento concreto que leva à prática do ato**.

Já o **fundamento de direito é a previsão legal que autoriza a administração pública a tomar aquela medida**. Um exemplo clássico para entender esse conceito é a aplicação de uma multa de trânsito.

Quando um condutor recebe uma multa, a primeira parte da notificação descreve o fato ocorrido: um veículo de determinada placa foi flagrado transitando a 60 km/h em uma via onde o limite era 40 km/h, indicando o local, a data e a hora da infração. Esse é o fundamento de fato, pois sem essa infração, o ato administrativo da multa sequer existiria.

O fundamento de direito, por sua vez, é a norma jurídica que permite que essa penalidade seja aplicada. No caso, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que ultrapassar o limite de velocidade é uma infração sujeita a multa e pontos na carteira. Assim, a multa só pode ser imposta porque há uma previsão legal que ampara essa punição.

Para reforçar esse entendimento, basta imaginar duas situações. Primeiro, se um motorista não ultrapassasse o limite de velocidade, ele poderia receber uma multa? A resposta é não, pois faltaria o fundamento de fato.

Da mesma forma, se não existisse uma lei prevendo a penalidade para esse tipo de infração, mesmo que o motorista ultrapassasse o limite, a administração pública não poderia aplicar a multa, pois não haveria fundamento jurídico para isso.

Outro exemplo comum é a nomeação de um servidor público para um cargo efetivo. O motivo de fato para essa nomeação é a aprovação do candidato em um concurso público. Se ele não tivesse sido aprovado, não poderia ser nomeado. J

á o motivo de direito está previsto na Constituição Federal e no estatuto dos servidores, que determinam que, após a aprovação e homologação do concurso, o candidato tem o direito à nomeação. Assim, o motivo do ato administrativo é sempre composto por esses dois elementos: um fato que justifique sua realização e uma base legal que lhe dê suporte.

Uma distinção fundamental dentro do estudo dos atos administrativos é a **diferença entre motivo e motivação**. O motivo, como já explicado, é a causa do ato administrativo, ou seja, o conjunto de fundamentos de fato e de direito que justificam sua prática.

Todo e qualquer ato administrativo precisa ter um motivo, pois sem ele o ato não pode existir. No entanto, a motivação é algo diferente: trata-se da **exteriorização desse motivo**, ou seja, a explicação formal que a administração pública apresenta para justificar a prática do ato.

Nem todos os atos administrativos precisam ser motivados. O artigo 50 da Lei 9.784/99 determina quais atos devem ser obrigatoriamente motivados. Quando um ato precisa ser motivado, a administração deve apresentar os motivos de sua prática de forma clara e acessível à sociedade.

Já em outros casos, o ato pode ser praticado sem que haja a necessidade de explicitação do motivo. Um exemplo clássico disso é a nomeação para cargo em comissão.

A Constituição Federal prevê que esses cargos são de livre nomeação e exoneração, o que significa que a administração pública não precisa justificar a escolha do ocupante. Embora haja um motivo para a nomeação – como a necessidade de um profissional para determinada função –, não há obrigação de motivá-lo externamente, ou seja, de apresentá-lo publicamente.

Por outro lado, alguns atos administrativos exigem motivação. A aplicação de uma multa de trânsito é um bom exemplo. Quando uma infração é registrada, a administração pública não pode simplesmente impor a penalidade sem justificá-la.

O auto de infração enviado ao infrator deve conter a descrição detalhada do fato ocorrido (fundamento de fato) e a base legal que sustenta a penalidade (fundamento de direito). Essa motivação é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa, permitindo que o cidadão tenha a oportunidade de recorrer da decisão, caso discorde da infração.

Outro ponto importante relacionado à motivação é a **Teoria dos Motivos Determinantes**. Essa teoria estabelece que, quando a administração pública decide motivar um ato, mesmo que não fosse obrigada a fazê-lo, **ela se vincula à motivação apresentada**.

Isso significa que, se um ato administrativo foi motivado de forma falsa ou ilegal, ele se torna inválido. Um exemplo seria a exoneração de um servidor ocupante de cargo em comissão.

Embora essa exoneração seja de livre iniciativa da administração, caso ela decida apresentar uma motivação específica, essa justificativa precisa ser verdadeira e legal. Se a motivação for falsa ou juridicamente inadequada, o ato poderá ser considerado ilegal.

Portanto, enquanto o motivo é um requisito essencial para qualquer ato administrativo, a motivação só é necessária em determinados casos, conforme a exigência legal. Entretanto, quando a administração opta por motivar um ato, ainda que não seja obrigada, essa motivação deve ser verídica e legítima, pois sua falsidade pode comprometer a validade do ato administrativo.

Uma questão importante que gera certa divergência na doutrina diz respeito à relação entre motivo e motivação, especialmente quando há irregularidades nesses elementos. A doutrina majoritária estabelece uma distinção clara entre os vícios no motivo e na forma, dependendo da natureza do problema.

Se um ato administrativo for praticado com um motivo ilegal, o vício será no próprio motivo. Isso significa que, se o fundamento fático ou jurídico que justifica o ato for inválido, o ato administrativo será considerado ilegal por vício no motivo.

Agora, quando falamos da motivação, a situação pode ser diferente. **Se um ato for motivado, mas essa motivação for falsa ou ilegal, a doutrina majoritária também entende que o vício será no motivo.**

Isso ocorre porque a motivação deve refletir fielmente os fundamentos do ato. Caso a justificativa apresentada não seja verdadeira ou não esteja de acordo com a lei, o problema recai sobre o motivo, tornando o ato ilegal.

Por outro lado, se um ato administrativo deve ser motivado, mas a administração deixa de apresentar essa motivação, o vício não será no motivo, e sim na forma. Isso porque a motivação, nos casos em que é obrigatória, constitui uma formalidade essencial para a validade e eficácia do ato administrativo.

A falta dessa formalidade compromete o elemento forma, tornando o ato ilegal por esse motivo. Em resumo, se um ato administrativo exige motivação e essa não é realizada, o vício será na forma. Se a motivação for realizada, mas de maneira falsa ou ilegal, o vício será no motivo.

Embora essa seja a interpretação predominante na doutrina, existem correntes minoritárias que apresentam entendimentos diferentes. Em algumas provas, pode haver questões baseadas em doutrinadores que divergem dessa visão majoritária, por isso é sempre importante estar atento às possíveis variações de entendimento sobre o tema.

1.5. Objeto

O **objeto** do ato administrativo corresponde ao **seu próprio conteúdo**, podendo também ser denominado de "conteúdo" em provas e estudos. Ele representa o **efeito jurídico imediato do ato administrativo**, ou seja, **aquilo que acontece no mesmo instante em que o ato é praticado, provocando uma alteração imediata no mundo jurídico**.

Para entender melhor, basta analisar exemplos concretos. No caso da nomeação de um servidor público, o objeto do ato administrativo é a própria nomeação. Antes da publicação no Diário Oficial, o indivíduo não era servidor nomeado. No momento em que a nomeação é publicada, ele imediatamente passa a ser nomeado.

Esse é o efeito jurídico imediato do ato, pois ocorre no instante da publicação. No entanto, a finalidade desse ato – que seria a melhoria do serviço público – não se concretiza imediatamente.

A melhoria do serviço público acontecerá com o tempo, após o servidor começar a exercer suas funções, o que faz da finalidade um efeito mediato do ato. Já o objeto, por sua vez, é aquilo que se materializa no momento da prática do ato administrativo.

Outro exemplo é a aplicação de uma multa de trânsito. A finalidade da multa é punir o infrator e desestimular novas infrações, mas isso não acontece imediatamente.

O efeito imediato do ato administrativo é a própria aplicação da multa. Antes da penalidade, o condutor não estava multado. No momento em que o ato administrativo da multa é praticado, ele passa a estar multado. Assim, o objeto do ato administrativo, nesse caso, é a imposição da penalidade.

Dessa forma, o **objeto é sempre aquilo que gera uma mudança imediata no mundo jurídico no momento da prática do ato**, sendo um dos elementos fundamentais para a validade e existência do ato administrativo.

2. Vinculação

Para finalizar, é importante entender a relação dos elementos do ato administrativo com os conceitos de **ato vinculado** e **ato discricionário**.

A **competência, a finalidade e a forma são sempre elementos vinculados**, o que significa que **não há margem de liberdade para o agente público nesses aspectos**.

A lei define expressamente quem é o agente competente para praticar o ato, qual é a finalidade que deve ser atendida e qual a forma necessária para sua validade. Dessa maneira, a administração pública não pode exercer qualquer juízo de conveniência nesses três elementos, pois eles já estão rigidamente estabelecidos pela legislação.

Por outro lado, o **motivo e o objeto podem ser tanto vinculados quanto discricionários**, dependendo da natureza do ato administrativo.

Em um ato administrativo vinculado, todos os seus elementos – incluindo motivo e objeto – são definidos pela lei, sem espaço para escolha ou avaliação subjetiva por parte do gestor público. Isso significa que, se as condições estabelecidas pela norma forem cumpridas, o ato deve obrigatoriamente ser praticado conforme determinado.

Já nos atos administrativos discricionários, a discricionariedade se manifesta no motivo, no objeto ou em ambos. Isso **não significa que o gestor público tem liberdade total** para agir de forma arbitrária, mas sim que **ele pode exercer um juízo de conveniência e oportunidade dentro dos limites estabelecidos pela lei**.

Um exemplo disso é a suspensão de um servidor público prevista na Lei 8.112. Segundo essa norma, o servidor pode ser suspenso por um período de até 90 dias.

A decisão de aplicar uma suspensão de 1, 10 ou 90 dias cabe à autoridade responsável, que avaliará a gravidade da infração e a necessidade da punição no caso concreto. Aqui, a discricionariedade está no objeto do ato, pois a autoridade tem margem para definir a extensão da penalidade dentro do limite estabelecido.



Competência → Vinculado.

Finalidade → Vinculado.

Forma → Vinculado.

Motivo → Vinculado ou discricionário.

Objeto → Vinculado ou discricionário.

Outro exemplo de ato administrativo discricionário é a autorização de uso para a realização de um casamento na praia. Como a praia é um bem público, qualquer pessoa que deseje utilizá-la para um evento particular precisa solicitar uma autorização de uso à administração pública.

Esse tipo de ato administrativo não é concedido automaticamente, pois depende da análise da administração sobre sua conveniência e oportunidade, ou seja, sobre a existência de interesse público na concessão da autorização.

Nesse caso, o objeto do ato é vinculado. O conteúdo do ato administrativo é unicamente a concessão da autorização de uso para casamento na praia, sem possibilidade de variação.

A administração pública não pode modificar o objeto, pois ele é fixo e determinado. No entanto, o motivo é discricionário, pois a administração precisa analisar se o pedido apresentado pelo particular atende ao interesse público.

A decisão de conceder ou não a autorização será baseada nessa avaliação, levando em conta fatores como impacto ambiental, segurança, infraestrutura e qualquer outro critério relevante para a administração.

Portanto, nesse exemplo, temos um ato administrativo em que a discricionariedade está no motivo, enquanto o objeto permanece vinculado.

Isso ilustra bem como a administração pública pode ter margem de liberdade em certos elementos do ato, sem que isso signifique arbitrariedade, pois sua decisão deve sempre estar fundamentada no interesse público e nos limites estabelecidos pela legislação.

Resumo

Competência (Vinculada)

- Quem tem autorização legal para praticar o ato.
- Determinada exclusivamente por lei.
- Vícios de Competência:
 - Usurpação de função: Pessoa sem vínculo com a administração finge ser agente público → Atos inexistentes.
 - Excesso de poder: Agente público pratica atos além de sua competência → Atos ilegais.
 - Função de fato: Pessoa investida irregularmente no cargo, mas que exerce função pública → Atos válidos apenas para terceiros de boa-fé.
- Características da Competência:
 - Irrenunciável: Não pode ser abandonada pelo agente.
 - Imprescritível: Não se perde com o tempo.
 - Improrrogável: Não pode ser adquirida apenas pelo exercício da função.
- Delegação e Avocação de Competência:
 - Delegação: Transferência temporária de parte da competência para outro agente (mesmo nível ou hierarquicamente inferior).
 - Avocação: Autoridade superior puxa parte da competência de um subordinado (exige vínculo hierárquico).

Finalidade (Vinculada)

- O objetivo buscado pelo ato administrativo.
- Finalidade geral: Todo ato deve atender ao interesse público.
- Finalidade específica: Varia conforme o ato praticado.
 - Ex.: Nomeação → Melhorar o serviço público.
 - Demissão → Punir servidor.
- Desvio de finalidade: Ocorre quando o ato é praticado visando um objetivo diferente do previsto em lei → Ato ilegal.

Forma (Vinculada)

- Modo de exteriorização do ato administrativo.
- Regra geral: O ato deve ser escrito em português.
- Exceções: Atos não escritos, como:
 - Gestos de agentes de trânsito.
 - Apitos de fiscalização.
 - Sinais de semáforo.
- Formalidades essenciais: Algumas formas exigem requisitos adicionais para sua eficácia, como:
 - Nomeação de servidor → Deve ser publicada no Diário Oficial.
 - Regulamentos administrativos → Precisam ser publicados por decreto.
- Se um ato não cumprir a forma exigida por lei → Vício na forma → Ato ilegal.

Motivo (Vinculado ou Discricionário)

- Causa do ato administrativo.
- Fundamento de fato: Situação concreta que leva à prática do ato.
- Fundamento de direito: Base legal que autoriza a prática do ato.
- Exemplo - Multa de trânsito:
 - Motivo de fato: O motorista ultrapassou o limite de velocidade.
 - Motivo de direito: O Código de Trânsito prevê penalidade para essa infração.
- Motivo x Motivação:
 - Motivo: Sempre necessário.
 - Motivação: É a explicação do motivo, mas nem sempre é obrigatória.
 - Exemplo:
 - Multa de trânsito → Motivação obrigatória.
 - Nomeação para cargo em comissão → Não precisa de motivação, pois é de livre nomeação.
- Teoria dos Motivos Determinantes:
 - Se a administração opta por motivar um ato, a motivação deve ser verdadeira e legal.
 - Se a motivação for falsa ou ilegal → O ato será inválido.

Objeto (Vinculado ou Discricionário)

- O próprio conteúdo do ato administrativo.
- Efeito jurídico imediato: O que muda no mundo jurídico no momento da prática do ato.
 - Exemplo:
 - Nomeação → O servidor passa a ser nomeado no momento da publicação.
 - Multa de trânsito → O condutor passa a estar multado no instante da aplicação da multa.
- Se o objeto for ilegal ou impossível, o ato será inválido.

Atos Vinculados x Atos Discricionários

- Competência → Vinculado.
- Finalidade → Vinculado.
- Forma → Vinculado.
- Motivo → Vinculado ou discricionário.
- Objeto → Vinculado ou discricionário.

CO	FI	FO	MO	OB
Competência	Finalidade	Forma	Motivo	Objeto

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960